

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4314/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงใหม่
นาย ถวิล หรือสวิง วรรณศ รี

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 62, มาตรา 69, มาตรา 288

ขณะที่จำเลยใช้มีดแทงผู้ตายนั้นเป็นเหตุการณืต่อเนื่องหลังจากที่ พ.ชกจำเลย
ล้มลงแล้ว ผู้ตายก้มตัวจะดึงจำเลยขึ้น แต่จำเลยสำคัญผิดว่าผู้ตายจะเข้ามาทำร้าย
จำเลย ซึ่งหากมีเหตุการณืเช่นนั้นเกิดขึ้นจริง จำเลยย่อมมีสิทธิที่จะกระทำการใด ๆ
เพื่อป้องกันตนได้แต่ก่อนเกิดเหตุจำเลยรู้อยู่แล้วว่า ผู้ตายกับพวกซึ่งเป็นเครือญาติ
กับจำเลยเองไม่มีผู้ใดมีอาวุธและตามพฤติการณืไม่มีเหตุผลใดที่ฝ่ายผู้ตายจะรวม
ทำร้ายจำเลย การกระทำของจำเลยจึงเป็นการป้องกันโดยสำคัญผิดและเกินกว่ากรณื
แห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกัน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีเจตนาฆ่านายนิรันดร์ คำสร้อย ผู้ตายขอให้ลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
288 ประกอบมาตรา 62, 69 ลงโทษจำคุก 9 ปี ลดโทษหนึ่งในสามตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงให้จำคุก 6 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ขณะที่จำเลยใช้มีดแทงผู้ตายนั้นเป็นเหตุการณืต่อเนื่องหลังจากที่นายบุญฤทธิ์ชกจำเลยล้มลงแล้ว ผู้ตายก็มั่วจะตึงจำเลยขึ้น แต่จำเลยสำคัญผิดว่า ผู้ตายจะเข้ามาทำร้ายจำเลย ซึ่งหากมีเหตุการณืเช่นนั้นเกิดขึ้นจริงจำเลยย่อมมีสิทธิที่จะกระทำการใด ๆ เพื่อป้องกันตนได้ แต่ก่อนเกิดเหตุจำเลยรู้อยู่แล้วว่า ผู้ตายกับพวกซึ่งเป็นเครือญาติกับจำเลยเองไม่มีผู้ใดมีอาวุธ และตามพฤติการณืไม่มีเหตุผลใดที่ฝ่ายผู้ตายจะรุกทำร้ายจำเลย การกระทำของจำเลยจึงเป็นการป้องกันโดยสำคัญผิดและเกินกว่ากรณืแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกัน

พิพากษายืน

(ประยูร มูลศาสตร์-ก้าน อันนันทน์-ณรงค์ ตันติเตมิท)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ